

# 주택담보대출 상품설명서

(20    년    월    일)

이 설명서는 은행이용자의 상품에 대한 이해를 돕고 약관의 중요내용을 알려드리기 위한 참고자료로서 관련 법령 및 내부통제 절차에 따라 작성되었으며, 실제 계약은 대출거래약정서(가계용), 은행여신거래기본약관(가계용)이 적용됩니다. 계약을 신청하시는 경우 약관과 동 설명서가, 계약을 체결하시는 경우에는 계약서류가 고객님의 필수적으로 제공됩니다.

은행은 금융소비자 보호를 위하여 대출거래의 주요내용 및 고객부담비용에 대하여 충분히 설명하여야 하며, 특히 취약한 금융소비자에 대해서는 금융소비자의 불이익사항을 다른 정보보다 우선적으로 설명하고 그 이해여부를 확인하여야 합니다.

「금융소비자보호 모범규준」상 강화된 설명의무 이행을 위하여 고객님의 취약한 금융소비자에 해당하는지 여부를 확인하고자 하오니 아래의 항목 중 해당하는 유형에 체크하여 주시기 바랍니다. ☐ 만 65세 이상 ☐ 은퇴자 ☐ 주부 ☐ 해당사항 없음

## [금융소비자의] 불이익 사항

• 기한의 이익 상실 사유    • 변동금리 또는 고정금리 유의사항    • 중도상환수수료    • 연체이자율 및 부과사유    • 연체정보등 등재

※ 금융소비자의 불이익 사항에는 본 상품설명서의 내용 중 2. 대출이자율, 3. 수수료 등 비용, 6. 연체이자율, 7. 유의사항 「대출기한 전에 채무를 상환해야 하는 경우」 및 「연체정보등」 등록이 포함됩니다.

## 1. 상품 개요 및 상품의 특성

- |                                                                           |                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| • 상    품    명 : _____                                                     | • 대출기간 : (    )년 (    )개월 중 거치기간 (    )개월                                                                                                     |
| • 대출신청금액 : _____                                                          | • 적용예정금리 :    % (금리적용방식 : <input type="checkbox"/> 변동, <input type="checkbox"/> 고정, <input type="checkbox"/> 혼합, <input type="checkbox"/> 기타) |
| • 대출기간 만료시까지 부담하시는 총 원리금 예상금액 : _____ 원                                   | • 예상보증료율 :    %                                                                                                                               |
| • 대출기간 만료시까지 부담하시는 총 수수료 예상금액 : _____ 원                                   |                                                                                                                                               |
| • 금리인하요구권 대상여부 : <input type="checkbox"/> 대상 <input type="checkbox"/> 비대상 | • 휴일 대출 상환 대상여부(인터넷뱅킹기준) : <input type="checkbox"/> 대상 <input type="checkbox"/> 비대상                                                           |

## 2. 대출이자율

- 공통사항 : 대출 이자율은 상담시점의 금리와 여신실행일 현재 은행에서 고시하는 기준금리의 변동에 따라 금리차이가 발생할 수 있습니다.
- 고정금리 : 여신실행을 할 때 결정된 금리가 약정기간 동안 동일하게 적용되는 금리입니다.
- 변동금리 : 대출약정 기간 내에 기준금리가 변경될 경우 해당 대출금리가 변경되는 금리로서 기준금리가 인상될 경우 고객의 이자부담이 증가될 수 있습니다.
- 혼합금리 : 여신실행일부터 고정금리 약정기간 동안에는 고정금리를 적용하고, 약정기간 경과 후 대출 잔여기간에는 변동금리를 적용합니다.

### ※ 변동금리 예시

- ▶ 「COFIX」연동금리 : 전국은행연합회에서 고시하는 직전일 「신규취급액기준 COFIX」 또는 「잔액기준 COFIX」에 가산금리를적용하여 매 6/12개월마다 변경됩니다.
- ▶ 금융채 연동금리 : 금융투자협회가 고시하는 전주 최종영업일 전영업일의 민평평균 「금융채 I (은행채) 무보증AAA등급」 중가에 가산금리를 적용하여 매 6개월, 1년, 2년, 3년, 5년마다 변경됩니다.
- ▶ CD 연동금리 : 금융투자협회가 고시하는 CD(91일물) 최종호가 수익률에 가산금리를 적용하여 매 3개월마다 변경됩니다.
- ▶ 「u-보증자리론금리」연동금리 : 한국주택금융공사가 고시하는 「u-보증자리론 10년 만기 대출금리」에 차감금리를 적용하여 매60개월마다 변경됩니다.

### • 대출금리 결정(변동) 요인

- 대출금리는 원가요소와 마진을 반영하여 결정 됩니다. 원가요소는 ① 은행의 자금조달비용 ② 고객신용도에 따른 신용원가 ③ 모든 비용인 업무원가 ④ 출연료, 교육세 등 법적 비용 등을 고려하여 은행이 결정하며, 결정된 대출금리는 개별약정에 의해 별도로 정한 항목(변동금리대출의 기준금리, 거래실제에 따른 우대금리 등) 이외에는 대출 만기일까지 동일하게 적용됩니다.

- 은행의 자금조달 비용 : 은행의 자금조달에 소요되는 비용을 말하며 대표적으로 고객에 금에 대한 지급이자, 은행이 직접 시장에서 조달하는 경우의 이자비용 및 관련 모든 비용 등으로 구성됩니다.
- 신용원가 : 고객의 신용도에 따라 과거 경험과 현재의 시장상황을 고려할 때 예상되는 손실과 향후 예상치 못하게 발생할 수 있는 잠재적 손실 가능성을 고려한 비용을 말합니다. \* 고객의 신용도가 연체 발생 또는 대출금 증가 등으로 악화되는 경우 예상손실 증가에 따른 신용원가 상승으로 대출금리가 큰 폭으로 상승할 수 있습니다.
- 업무원가 : 인건비, 물건비, 모든 세금과 공과금 등 업무수행에 수반해서 발생하는 운영 비용을 말합니다.
- 법적비용 : 업무원가에 포함되지 않은 법적 비용에 대해 은행이 자체적으로 결정하여 반영하고 있는 원가요소로 주택신용보증기금출연금, 교육세 등이 있습니다.

- 기한연장, 채무자변경 등 대출조건이 변경되는 경우에는 변경 당시의 원가요소와 마진을 기준으로 대출금리가 변경될 수 있습니다.

## 3. 금리인하요구권

- 채무자인 고객은 본인의 신용상태가 개선되었다고 판단되는 경우(예 : 취업, 승

진, 재산증가, 신용평가등급 상승) 은행에 금리인하를 요구할 수 있습니다. 단, 신용상태가 금리에 영향을 미치지 않는 상품은 금리인하요구 대상에서 제외됩니다.

- 은행은 금리인하를 요구하는 고객에게 신용상태 개선을 확인하는 데 필요한 자료의 제출을 요구할 수 있습니다.
- 신용상태의 개선이 경미하여 금리인하 요구 인정 요건을 충족하지 못하는 경우 등 은행 심사 결과에 따라 고객의 금리인하 요구는 수용되지 않을 수 있습니다.
- 은행은 금리인하 요구를 받은 날부터 10영업일 이내(고객에게 자료의 보완을 요구하는 날부터 자료가 제출되는 날까지의 기간은 포함되지 않습니다)에 금리인하 요구 수용 여부 및 그 사유를 고객에게 통지합니다.

## 4. 수수료 등 비용

- ☐ 예상 보증료 : (    )원  
☞ 예상 보증료는 납입구분 및 납입주기에 따라 달라질 수 있습니다.
- ☐ 중도상환수수료 : 당초 대출일로부터 3년(기한연장 포함)까지 상환 기일이 도래하기 전에 대출금을 상환할 경우 고객이 부담하는 금액  
▶ 산식 : 중도상환원금 × 수수료율 × (잔존일수 ÷ 대출기간)  
※ 수수료율 : (    )%

(예시) 3년 만기 주택담보대출 1억원을 만기 1년전에 상환할 경우,  
1억원 × 1.40% × (365 ÷ 1,095) = 466,666원  
☞ 위 내용은 이해를 돕기 위해 산식을 통해 단순히 계산한 것으로, 대출약정 체결전에 미리 중도상환수수료 계산방법과 부담조건, 면제조건 등을 확인하시기 바랍니다.

- ☐ 기타수수료 : 항목 (    ) 금액 (    )원
- ☐ 근저당권설정비용  
- 등록면허세, 지방교육세, 등기신청수수료 및 법무사수수료  
• 설정등기를 하는 경우 : 은행이 부담  
• 감액등기 또는 말소등기를 하는 경우 : 고객이 부담  
- 국민주택채권매입비 : 설정금액의 10/1,000을 고객이 부담  
- 기타 비용으로서 부담주체가 분명하지 아니한 비용    원  
은 고객과 은행이 균분하여 부담합니다.

- ☐ 담보신탁수수료 : 담보신탁을 이용하여 부동산담보대출을 받을 경우 담보신탁 수수료 및 신탁회사로의 등기이전 관련 비용은 은행이 부담합니다.

- ☐ 고객부담 인지세 :    원  
인지세법에 의해 대출약정 체결을 할 때 납부하는 세금으로 대출금액에 따라 세액이 차등 적용되며, 각 50%씩 고객과 은행이 부담합니다.

| 대출금액         | 인지세액 |
|--------------|------|
| 5천만원초과 1억원이하 | 7만원  |
| 1억원초과 10억원이하 | 15만원 |
| 10억원 초과      | 35만원 |

- ☐ 기타비용 : 항목 (    ) 금액 (    )원



- 채무자의 채무불이행으로 인해 발생하는 비용은 은행 여신거래기본약관 제4조에 의거하여 채무자가 부담하여야 합니다.
- 대출계약 철회권을 행사하는 경우 은행이 부담한 근저당권 설정비용과 인지세 등 제세공과금, 보증료 또는 보험료는 은행여신거래기본약관 제4조의2에 의거하여 채무자가 반환하여야 하며, 해당 대출과 관련하여 채무자가 부담한 수수료 등은 은행이 반환합니다.

## 5. 실질유료금리

- 대출이자와 대출취급을 할 때 은행이 고객에게 받는 수수료 등 비용을 합산하여 대출금리(연율) 형태로 표시한 것으로, 수수료 등 비용 중 법령에 의하여 고객이 부담하는 비용(인지세, 국민주택채권매입비), 중도상환수수료, 기타 실비성격의 일부 수수료는 실질이자를 산정대상에서 제외됩니다.
- 예상 실질유료금리 계산에 관한 내역
  - 적용 예정금리: 연 ( )%
  - 기타수수료: 항목 ( ) 금액( )원

## 6. 이자 납입방법

- 이자납입일을 정하여 일정주기(매월, 매3개월 등)마다 이자를 납입
- 통장자동대출 형식의 한도거래대출 : '매일의 잔액'에 대하여 하루 단위로 이자를 계산하여 매월 이자 납입일(은행이 정한 매월 결산일)에 대출금액에 합산
- '매일의 잔액'의 의미
  - = 마감잔액 + (하루 중 최고 대출잔액 - 개시잔액 또는 마감잔액중 큰 금액)
- 개시잔액과 마감잔액은 매일의 잔액을 산정하기 위해 은행이 정한 시작 및 마감 시간의 대출잔액을 말함
- 기타 이자납입방법은 대출거래약정서 참조

## 7. 연체이자율(지연배상금률)

- 연체이자율은 [대출이자율 + 연체가산이자율]로 적용합니다.
  - ☞ 연체가산이자율은 다음과 같이 적용합니다.
    - 연체가산이자율: 연 3%
- 연체이자율은 최고 연 15%로 합니다. 단, 대출이자율이 최고 연체이자율 이상인 경우 연체이자율은 대출이자율에 연 2%를 더한 율을 적용합니다.
- 상품에 따라 연체이자율이 일부 달라지는 경우가 있으므로 세부적인 사항은 대출거래약정서 등을 참고하시기 바랍니다.
- 연체이자(지연배상금)를 내셔야 하는 경우
  - 「납입하기로 약정한 날,에 납입하지 아니한 때
  - ☞ 이자를 납입하여야 할 날의 다음날부터 2개월까지는 내셔야 할 약정이자에 대해 연체이자에 적용되고, 2개월이 경과하면 기한이익상실로 인하여 대출원금에 연체이자를 곱한 연체이자를 내셔야 합니다.

(예시) 주택담보대출(원금 1억2천만원, 약정이자율 연 5%)의 월납이자(50만원)를 미납하여 연체가 발생하고, 연체발생 후 3개월 시점에 납부할 경우 연체이자

| 연체기간      | 계산방법                            | 연체이자     |
|-----------|---------------------------------|----------|
| 연체발생~1개월분 | 지체된 약정이자(50만원)×연8%(5%+3%)×1/12  | 3,333원   |
| 연체1~2개월분  | 지체된 약정이자(100만원)×연8%(5%+3%)×1/12 | 6,666원   |
| 연체 2~3개월분 | 원금(1억2천만원)×연8%(5%+3%)×1/12      | 800,000원 |
| 계         |                                 | 810,000원 |

\* 기한이익상실전 발생한 약정이자는 별도  
 ※ 위 내용은 이해를 돕기 위해 연체이자만을 월단위로 단순하게 계산한 예시입니다. 연체이자에 대출조건, 이자일수계산, 대출종류 등에 따라 달라질 수 있으며, 실제 납부금액은 연체이자에 약정이자를 포함하여 계산됩니다.

- 「원금을 상환하기로 약정한 날,에 상환하지 아니한 때
- ☞ 원금을 상환하여야 할 날의 다음날부터는 대출원금에 대한 연체이자를 내셔야 합니다.
- 「분할상환금(또는 분할상환 원리금)을 상환하기로 한 날,에 상환하지 아니한 때
- ☞ 분할상환금(또는 분할상환원리금)을 상환하여야 할 날의 다음날부터는 해당 분할상환금(또는 분할 상환원리금)에 대한 연체이자를, 3회이상 연속하여 지체한 때에는 기한이익상실로 인하여 대출원금잔액에 대한 연체이자를 내셔야 합니다.

(예시) 원금 1억2천만원(월 1백만원 분할상환), 약정이자율 연 5%인 주택담보대출의 분할상환금(1백만원) 및 이자(50만원)를 미납하여 연체가 발생하고, 연체발생 후 3개월 시점에 납부할 경우 연체이자

| 연체기간      | 계산방법                                     | 연체이자     |
|-----------|------------------------------------------|----------|
| 연체발생~1개월분 | 지체된 분할상환금 및 약정이자 (150만원)×연8%(5%+3%)×1/12 | 10,000원  |
| 연체1~2개월분  | 지체된 분할상환금 및 약정이자 (300만원)×연8%(5%+3%)×1/12 | 20,000원  |
| 연체2~3개월분  | 원금(1억2천만원)×연8%(5%+3%)×1/12               | 800,000원 |
| 계         |                                          | 830,000원 |

\* 분할상환금 및 기한이익상실전 발생한 약정이자는 별도  
 ※ 위 내용은 이해를 돕기 위해 연체이자만을 월단위로 단순하게 계산한 예시입니다. 연체이자에 대출조건, 이자일수계산, 대출종류 등에 따라 달라질 수 있으며, 실제 납부금액은 연체이자에 약정이자 및 원금상환액을 포함하여 계산됩니다.

- 기타 은행여신거래기본약관(가계용) 제7조에서 정한 대출기한전의 채무변제의 무 사유에 해당되어 기한의 이익이 상실된 때

- ☞ 기한의 이익이 상실 된 때에는 그 다음 날부터 대출원금에 대한 연체이자를 내셔야 합니다.
- 통장대출 형식의 한도거래대출이 대출한도금액 부족으로 이자의 일부라도 지급되지 않은 경우
- ☞ 이자를 납입하여야 할 때부터 계속하여 2개월간 지체 한때 또는 은행거래여신거래기본약관(가계용) 제7조에서 정한 대출기한 전의 채무변제 의무 사유에 해당되어 기한의 이익이 상실된 때에는, 그 다음날부터 일중 최고잔액에 대하여 연체이자율에 의한 연체이자를 내셔야 합니다.

이자납입 연체로 인하여 대출잔액에 연체이자율이 적용되었을 경우, 연체이자 전액을 납입하지 않고 일부 연체이자를 납입하는 경우에도 연체이자 전액을 납입하기 전까지 대출잔액에 연체이자율이 적용됨을 유의하시기 바랍니다.

## 8. 담보권 설정 및 권리변동

- 대출과 관련하여 담보물을 제공한 경우, 은행은 채권보전을 위해 제공받은 담보물에 담보권(저당권·질권 등)을 설정할 수 있습니다.
- 대출의 변제기가 도래하였거나 기한이익이 상실되었음에도 채무가 상환되지 않는 경우, 은행은 법정절차에 따라 담보물을 처분하여 채무의 변제에 충당할 수 있으며, 이 경우 담보제공자는 담보목적물에 대한 소유권을 상실하게 됩니다.

## 9. 유의사항

- 대출 계약시 신용점수의 변동 가능성
  - 대출 사실만으로 신용점수는 하락할 수 있습니다.
- 대출기한전에 채무를 상환해야 하는 경우(기한의 이익 상실 사유)

### ▶ 기한의 이익이란?

기한의 존재로 말미암아 당사자가 받는 이익을 말하며, 은행과의 대출거래에서 채무자인 고객은 당초 약정한 대출기한까지는 대출금을 상환하지 않아도 되므로 그 기간 동안 채무자인 고객이 가지는 이익을 기한의 이익이라 합니다.

### ▶ 기한의 이익이 상실되면?

- 모든 대출금(또는 해당 대출금)을 즉시 상환
- 연체이자 부담
- 일정기간 경과 후 신용관리정보 등록 등

- 채무자인 고객소유의 예금, 담보부동산에 법원이나 세무서 등으로부터의 (가) 압류명령 등이 있는 때 등(기본약관 제7조 제1항, 제2항에서 정한 사유)

- ☞ 은행으로부터 별도 요구가 없더라도 모든 대출금(또는 해당 대출금)을 대출기한이 도래하기 전임에도 불구하고 곧 상환하여야 합니다.

- 대출기한이 도래되었거나 기한이익이 상실된 대출을 하나라도 상환하지 아니한 때 등(기본약관 제7조 제3항, 제4항에서 정한 사유)

- ☞ 은행의 서면요구에 의해 모든 대출금(또는 해당 대출금)을 대출기한이 도래하기 전임에도 불구하고 곧 상환하여야 합니다.

## • 대출계약 철회권

- 계약서류 수령일, 계약 체결일, 대출금 수령일 중 나중에 발생한 날부터 14일(기간의 말일이 휴일인 경우 다음 영업일)까지 은행에 서면, 전화, 컴퓨터 통신으로 철회의사를 표시하고 원금, 이자 및 부대비용을 전액 반환한 경우 대출계약을 철회할 수 있습니다.
- ☞ 대출계약 철회권을 행사한 경우에는 중도상환수수료가 면제되며 5영업일 이내에 해당 대출과 관련한 대출정보가 삭제됩니다.
- ☞ 대출계약 철회권의 효력이 발생한 이후에는 이를 취소할 수 없습니다.

## • 대출계약 철회권 남용 시 불이익

- 동일 은행에 최근 1개월 내에 2회 이상 대출계약을 철회하는 경우 해당 은행으로부터 신규대출·대출한기 연장 거절, 대출한도 축소, 금리우대 제한 등 불이익이 발생할 수 있습니다.

## • 체크카드 연계 계좌 통장대출 형식의 한도거래대출 약정 관련 안내사항

- 「체크카드」는 「신용카드」와 달리 신용공여기간이 부여되지 않고 결제 시 결제계좌에서 이용금액이 바로 출금처리 됩니다.
- 이에 따라, 통장대출 형식의 한도거래대출 계좌를 체크카드 결제계좌로 이용할 경우 예금 잔액이 부족하게 되면 통장대출 형식의 한도거래대출로 결제금액이 지급되고 대출 사용에 따른 이자가 발생되므로 이용에 유의하시기 바랍니다.

## • 「연체정보 등」 등록

- 대출원금, 이자 등을 3개월 이상 연체한 경우에는 3개월이 되는 날을 등록사 유발생일로 하여 그 때로부터 7영업일 이내에 「연체정보 등」이 등록됩니다.
- ☞ 「일반신용정보관리규약」 개정으로 「연체정보 등」등록 기준이 변경 될 수 있습니다.
- ☞ 「연체정보 등」이 등록되면, 금융거래제한 등 불이익을 받을 수 있습니다.

\* 통장자동대출 형식의 한도거래대출의 경우에는 한도초과일 다음날부터 3개월 후에 「연체정보 등」이 등록됩니다.

- 「연체정보 등」이 등록된 후 연체금액을 상환하여 등록사유가 해제되는 경우에도 등록기간 및 금액에 따라 해제기록이 1년 동안 남아있을 수 있어 동 기록으로 인해 금융상의 불편이 초래될 수도 있음에 유의하시기 바랍니다.

## • 채무변제충당순서 변경 신청

- 기한의 이익이 상실된 대출에 대하여 원금부터 상환을 원하시는 경우 은행 영업점에 방문하여 채무변제충당순서 변경을 신청 하실 수 있습니다.
- ☞ (변경 신청 전) 비용, 이자, 원금 순서로 상환
- ☞ (변경 신청 후) 비용, 원금, 이자 순서로 상환

- ☞ 외부기관 위탁대출 및 기타 협약대출의 경우 채무변제충당순서 변경 신청 대상에서 제외됩니다.
- 다만, 채무변제충당순서 변경 이후 비용, 이자, 원금 순서로 재 변경을 원하시는 경우, 은행 영업점에 방문하여 변경 접수 및 미납된 이자 및 원금에 대해 전액 상환하셔야 합니다.
- 일정한 자격을 갖춘 고객을 대상으로 한 대출(공무원대출, 기타 협약대출 등)의 경우 같은 자격이 유지되는 경우에만 기한이 연장될 수 있습니다.
- 은행·채무자로부터의 상계
  - 상계란 채무자와 은행이 서로에 대해 금전 채무와 채권을 가지는 경우에, 일방적 의사표시로 서로의 채무와 채권을 같은 액수만큼 소멸시키는 것을 말합니다.
  - 은행은 대출 등 채무의 변제기가 도래하였거나 채무자가 기한의 이익을 상실한 경우, 채무자의 대출 등 그 채무와 채무자의 은행에 대한 예금 기타의 채권을 그 채권의 기한이 도래하지 않았어도 서면통지에 의하여 상계할 수 있습니다.
  - 채무자는 채무자의 기한도래 한 예금 기타의 채권과 은행에 대한 대출 등 채무를, 그 채무의 기한이 도래하지 않았어도 서면통지에 의하여 상계할 수 있습니다.
  - ☞ 이 경우 상계한 예금 등의 통장은 채무자가 그 거래용으로 신고한 도장을 찍거나 서명을 하여, 지체 없이 은행에 제출하여야 합니다.
  - ☞ 이 경우 대출계약 등 약정내용에 따라 채무자가 수수료(중도상환수수료 등)를 부담하여야 합니다.
- 채무조정요청권
  - 채무자는 실직, 폐업, 질병 등 불가피한 재무적 곤란 사유가 발생하여 정상적인 채무변제가 곤란한 경우, 은행이 정한 바에 따라 관련 증빙을 제출하고 채무조정을 신청할 수 있습니다.
  - 은행은 그 적정성 여부를 심사하여 채무조정 신청 대상이 아니거나, 상환능력 심사결과 채무조정이 어려운 경우에는 채무조정을 거절할 수 있으며, 심사결과에 대해 채무자에게 곧 통보합니다.
- 위법계약해지권
  - 은행이 「금융소비자 보호에 관한 법률」에서 정하는 적합성, 적정성 및 설명의무를 위반하였거나, 불공정거래행위 혹은 부당권유를 하여 대출계약을 체결한 경우, 법 위반사실을 안 날부터 1년 또는 계약서류 수령일·계약체결일·대출금 수령일로부터 5년 중 먼저 도달한 기간 이내에 서면, 전화, 컴퓨터 통신으로 해당 계약의 해지를 요구할 수 있습니다.
  - 은행은 해지를 요구받은 날부터 10일 이내에 고객에게 수락여부 및 그 사유를 고객에게 통지합니다.

## 10. 주택담보대출 관련 유의사항

- 상환방식별 원리금 상환 위험
  - 거치식대출의 거치기간 종료시 상환부담 : 거치기간이 종료되면 거치기간 연장이 어려울 수 있으며, 분할상환이 개시되어 이자와 함께 원금도 갚아나가야 하므로 상환부담이 증가할 수 있습니다.
  - 만기일시상환 대출 만기도래시 상환부담 : 만기일시상환 상품의 경우 대출만기 도래시 한꺼번에 원(원리금기준)을 상환해야 하며, 고객에 따라 만기연장이 되지 않을 수 있습니다.
  - 고객이 거치식 분할상환을 선택한 경우

| 상환방식     | 총원리금 부담 예상액 | 거치기간 종료 후 월 원리금 상환 예상액 |
|----------|-------------|------------------------|
| 거치식 분할상환 | 원           | 원                      |
| 즉시 분할상환* | 원           | 원                      |

\* 즉시 분할상환방식은 고객이 선택한 대출 만기를 가정

- 고객이 만기일시상환을 선택한 경우

| 상환방식     | 총원리금 부담 예상액 | 만기일시 상환 예상액 |
|----------|-------------|-------------|
| 만기일시상환   | 원           | 원           |
| 즉시 분할상환* | 원           | 원           |

\* 즉시 분할상환방식은 고객이 선택한 대출 만기 및 원리금 균등분할상환방식을 가정

- ※ 상기 정보는 거치식 분할상환(거치기간 1년 초과) 또는 만기일시상환 (통장대출 형식의 한도거래대출 포함) 주택담보대출 이용고객에게 제공되는 정보이며, 상환액은 이자를 변동 등에 따라 달라질 수 있습니다.

- 변동금리 대출의 이자부담 위험 증가
  - 지난 10년( )간 은행권 주택담보대출 최고 금리(한국은행 발표 월별 가중평균 금리, 신규취급액 기준)는 %이며, 변동금리 대출 또는 혼합형 대출 등 변동금리를 적용받는 대출의 경우 금리 상승시 월 원리금 상환액이 증가할 수 있습니다.
- 고정금리분할상환대출의 이자소득공제
  - 소득세법에서 정한 요건을 충족하면 장기주택저당차입금 이자상환액 소득공제를 받으실 수 있습니다.
  - 소득세법에서 정한 소득공제 대상자는 소득세법에서 정한 요건을 충족하여야 합니다.
  - 장기주택저당차입금 요건은 대출기간, 금리유형, 상환방식에 따라 소득공제 가능여부와 한도가 달리 적용됩니다.
  - 소득공제에 대한 내용은 소득세법 등 관련 법령을 참고하시거나 국세청에 확인하시기 바랍니다.
- 주택담보대출에 대한 리스크관리
  - 은행은 주택담보대출 취급시 관련 법령 등에서 정하는 바에 따라 LTV(담보인정비율), DTI(총부채상환비율), 기타 주택담보대출 취급에 따른 제한사항을 준수하여야 합니다.
  - 기존 주택 보유 세대의 경우, 법령 등에서 정한 투기지역, 투기과열지구, 조정대상지역 등 규제지역에서 주택구입을 목적으로 한 주택담보대출 등 일부 주택담보대출의 취급이 제한될 수 있습니다.
  - 다만, 고객이 기존에 보유중인 주택을 2년 이내에 처분하기로 하고 이 의무를 이행하지 않거나 이행사실을 입증하지 못하면 대출의 기한이익이 상실되고 향후 3년간 주택 관련 대출이 제한된다는 내용의 별도 약정을 체결하는 경우 등에 한해 예외적으로 주택담보대출을 취급할 수 있습니다.
  - ☞ 별도 약정을 체결하고 취급한 주택담보대출을 보유한 고객이 다른 은행에서 주택담보대출을 신규로 받아 해당 대출을 상환(대환)하고자 하는 경우, 대출을 신규로 취급하는 은행은 기존 주택담보대출 취급 금융회사에 별도 약정의 이행여부를 확인하여, 별도 약정이 이행되지 않은 경우에는 대출 취급을 거절할 수 있습니다.
  - ☞ 별도 약정을 체결하고 취급한 주택담보대출을 보유한 고객이 해당 주택담보대출을 만기 전에 상환하고자 하는 경우, 은행은 별도 약정의 이행여부를 확인하며, 별도 약정이 이행되지 않은 경우 향후 3년간 주택 관련 대출이 제한될 수 있습니다.
- LTV(담보인정비율) 및 DTI(총부채상환비율)
  - 주택담보대출의 LTV(담보인정비율)은 대출계좌별로 다음의 방식으로 산출합니다.
$$\frac{\text{주택담보대출금액} + \text{선순위채권} + \text{임차보증금 및 최우선변제 소액임차보증금}}{\text{담보가치}} \times 100$$
  - 은행의 신규 주택담보대출 취급시 적용되는 담보인정비율은 투기지역, 투기과열지구, 조정대상지역 등 해당 주택이 속한 지역과 차주의 특성에 따라 상이할 수 있습니다.
  - 주택담보대출의 DTI(총부채상환비율)은 다음의 방식으로 산출합니다.
$$\frac{\text{해당 및 기존주택담보대출의 연간원리금상환액} + \text{기타부채의 연간이자상환액}}{\text{연소득}} \times 100$$
  - 연소득은 최근의 근로소득원천징수영수증, 소득금액증명원 등 공공성이 강한 기관에서 발급한 제반 소득증빙자료를 이용하여 확인합니다.
  - ☞ 연소득은 '증빙소득'으로 산정하는 것이 원칙
  - 이를 위해 은행은 채무자의 최근 2년간 증빙소득을 확인한 후 최근 1개년 증빙소득으로 연소득을 산정합니다.
- 주택담보대출 추가약정 이행 안내
  - 「은행업감독규정」 등에 따라 유예기간 내에 기존 주택을 처분하거나 기존 주택담보대출을 상환하기로 하는 등의 추가약정을 맺고 취급된 대출의 경우에는, 유예기간 내에 추가약정을 이행하시고 그 증빙을 즉시 은행에 제출하셔야 합니다.
  - 추가약정 이행증빙이 이행기한까지 제출되지 않을 경우, 주택담보대출 기한의 이익이 상실됩니다.
- 이 설명서는 은행여신거래기본약관(가계용)의 이자·지연배상금 및 비용(약정 이자, 중도상환수수료, 대출 부대비용 등)에 대한 이해를 돕기 위하여 약정 전에 제공되는 자료로서, 상담일 이후 신청금액, 상환금액, 설정금액 등 변경에 의하여 일부 내용이 달라질 수 있습니다.

아래 해당되는 항목에 체크하고 자필로 기재하여 주시기 바랍니다.

|                                                                                                                                    |                          |                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 해당 여부                                                                                                                              | <input type="checkbox"/> | 본인은 주식회사 국민은행과 대출거래를 함에 있어 은행직원과 상담하여 위에서 설명한 내용을 포함하여 대출거래의 주요내용 및 고객 부담비용에 대하여 충분히 설명을 듣고 이해하였음을 확인합니다. |
|                                                                                                                                    | <input type="checkbox"/> | 본인은 65세 이상 고령층, 은퇴자, 주부 등 취약한 금융소비자로서 은행직원으로부터 금융소비자의 불이익 사항을 다른 정보보다 우선적으로 설명 들었으며, 그 내용을 이해하였음을 확인합니다.  |
|                                                                                                                                    | <input type="checkbox"/> | 본인은 은행직원으로부터 금리인하요구권, 대출계약철회권 등 관련 법령에 따라 은행이 설명하여야 하는 내용에 대하여 충분히 설명을 듣고 이해하였습니다.                        |
| 고객확인 : 20 . . . (서명/인)                                                                                                             |                          |                                                                                                           |
| 상담영업점 : . . . 담당직원 : . . . (☎ . . . )                                                                                              |                          |                                                                                                           |
| 상품가입 후 불만(민원)이 있을 경우 소비자보호센터(02-2073-7900) 또는 인터넷 홈페이지(www.kbstar.com)에 문의할 수 있고, 분쟁이 발생한 경우에는 금융감독원(국번없이 1332) 등에 도움을 요청할 수 있습니다. |                          |                                                                                                           |





# 주택담보대출 상품설명서

(20    년    월    일)

이 설명서는 은행이용자의 상품에 대한 이해를 돕고 약관의 중요내용을 알려드리기 위한 참고자료로서 관련 법령 및 내부통제 절차에 따라 작성되었으며, 실제 계약은 대출거래약정서(가계용), 은행여신거래기본약관(가계용)이 적용됩니다. 계약을 신청하시는 경우 약관과 동 설명서가, 계약을 체결하시는 경우에는 계약서류가 고객님의 필수적으로 제공됩니다.

은행은 금융소비자 보호를 위하여 대출거래의 주요내용 및 고객부담비용에 대하여 충분히 설명하여야 하며, 특히 취약한 금융소비자에 대해서는 금융소비자의 불이익사항을 다른 정보보다 우선적으로 설명하고 그 이해여부를 확인하여야 합니다.

「금융소비자보호 모범규준」상 강화된 설명의무 이행을 위하여 고객님의 취약한 금융소비자에 해당하는지 여부를 확인하고자 하오니 아래의 항목 중 해당하는 유형에 체크하여 주시기 바랍니다. ☐ 만 65세 이상 ☐ 은퇴자 ☐ 주부 ☐ 해당사항 없음

## [금융소비자의] 불이익 사항

• 기한의 이익 상실 사유    • 변동금리 또는 고정금리 유의사항    • 중도상환수수료    • 연체이자율 및 부과사유    • 연체정보등 등재

※ 금융소비자의 불이익 사항에는 본 상품설명서의 내용 중 2. 대출이자율, 3. 수수료 등 비용, 6. 연체이자율, 7. 유의사항 「대출기한 전에 채무를 상환해야 하는 경우」 및 「연체정보등」 등록」이 포함됩니다.

## 1. 상품 개요 및 상품의 특성

- |                                                                           |                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| • 상품명 : _____                                                             | • 대출기간 : (    )년 (    )개월 중 거치기간 (    )개월                                                                                                     |
| • 대출신청금액 : _____                                                          | • 적용예정금리 :    % (금리적용방식 : <input type="checkbox"/> 변동, <input type="checkbox"/> 고정, <input type="checkbox"/> 혼합, <input type="checkbox"/> 기타) |
| • 대출기간 만료시까지 부담하시는 총 원리금 예상금액 : _____ 원                                   | • 예상보증료율 :    %                                                                                                                               |
| • 대출기간 만료시까지 부담하시는 총 수수료 예상금액 : _____ 원                                   |                                                                                                                                               |
| • 금리인하요구권 대상여부 : <input type="checkbox"/> 대상 <input type="checkbox"/> 비대상 | • 휴일 대출 상환 대상여부(인터넷뱅킹기준) : <input type="checkbox"/> 대상 <input type="checkbox"/> 비대상                                                           |

## 2. 대출이자율

- 공통사항 : 대출 이자율은 상담시점의 금리와 여신실행일 현재 은행에서 고시하는 기준금리의 변동에 따라 금리차이가 발생할 수 있습니다.
- 고정금리 : 여신실행을 할 때 결정된 금리가 약정기간 동안 동일하게 적용되는 금리입니다.
- 변동금리 : 대출약정 기간 내에 기준금리가 변경될 경우 해당 대출금리가 변경되는 금리로서 기준금리가 인상될 경우 고객의 이자부담이 증가될 수 있습니다.
- 혼합금리 : 여신실행일부터 고정금리 약정기간 동안에는 고정금리를 적용하고, 약정기간 경과 후 대출 잔여기간에는 변동금리를 적용합니다.

### ※ 변동금리 예시

- ▶ 「COFIX」연동금리 : 전국은행연합회에서 고시하는 직전일「신규취급액기준 COFIX」또는「잔액기준 COFIX」에 가산금리를적용하여 매 6/12개월마다 변경됩니다.
- ▶ 금융채 연동금리 : 금융투자협회가 고시하는 전주 최종영업일 전영업일의 민평평균「금융채 I (은행채) 무보증AAA등급」종가에 가산금리를 적용하여 매 6개월, 1년, 2년, 3년, 5년마다 변경됩니다.
- ▶ CD 연동금리 : 금융투자협회가 고시하는 CD(91일물) 최종호가 수익률에 가산금리를 적용하여 매 3개월마다 변경됩니다.
- ▶ 「u-보증자리론금리」연동금리 : 한국주택금융공사가 고시하는 「u-보증자리론 10년 만기 대출금리」에 차감금리를 적용하여 매60개월마다 변경됩니다.

### • 대출금리 결정(변동) 요인

- 대출금리는 원가요소와 마진을 반영하여 결정 됩니다. 원가요소는 ① 은행의 자금조달비용 ② 고객신용도에 따른 신용원가 ③ 모든 비용인 업무원가 ④ 출연료, 교육세 등 법적 비용 등을 고려하여 은행이 결정하며, 결정된 대출금리는 개별약정에 의해 별도로 정한 항목(변동금리대출의 기준금리, 거래실제에 따른 우대금리 등) 이외에는 대출 만기일까지 동일하게 적용됩니다.

- 은행의 자금조달 비용 : 은행의 자금조달에 소요되는 비용을 말하며 대표적으로 고객에 금에 대한 지급이자, 은행이 직접 시장에서 조달하는 경우의 이자비용 및 관련 모든 비용 등으로 구성됩니다.
- 신용원가 : 고객의 신용도에 따라 과거 경험과 현재의 시장상황을 고려할 때 예상되는 손실과 향후 예상치 못하게 발생할 수 있는 잠재적 손실 가능성을 고려한 비용을 말합니다. \* 고객의 신용도가 연체 발생 또는 대출금 증가 등으로 악화되는 경우 예상손실 증가에 따른 신용원가 상승으로 대출금리가 큰 폭으로 상승할 수 있습니다.
- 업무원가 : 인건비, 물건비, 모든 세금과 공과금 등 업무수행에 수반해서 발생하는 운영 비용을 말합니다.
- 법적비용 : 업무원가에 포함되지 않은 법적 비용에 대해 은행이 자체적으로 결정하여 반영하고 있는 원가요소로 주택신용보증기금출연금, 교육세 등이 있습니다.

- 기한연장, 채무자변경 등 대출조건이 변경되는 경우에는 변경 당시의 원가요소와 마진을 기준으로 대출금리가 변경될 수 있습니다.

## 3. 금리인하요구권

- 채무자인 고객은 본인의 신용상태가 개선되었다고 판단되는 경우(예 : 취업, 승

진, 재산증가, 신용평가등급 상승) 은행에 금리인하를 요구할 수 있습니다. 단, 신용상태가 금리에 영향을 미치지 않는 상품은 금리인하요구 대상에서 제외됩니다.

- 은행은 금리인하를 요구하는 고객에게 신용상태 개선을 확인하는 데 필요한 자료의 제출을 요구할 수 있습니다.
- 신용상태의 개선이 경미하여 금리인하 요구 인정 요건을 충족하지 못하는 경우 등 은행 심사 결과에 따라 고객의 금리인하 요구는 수용되지 않을 수 있습니다.
- 은행은 금리인하 요구를 받은 날부터 10영업일 이내(고객에게 자료의 보완을 요구하는 날부터 자료가 제출되는 날까지의 기간은 포함되지 않습니다)에 금리인하 요구 수용 여부 및 그 사유를 고객에게 통지합니다.

## 4. 수수료 등 비용

- ☐ 예상 보증료 : (    )원  
☞ 예상 보증료는 납입구분 및 납입주기에 따라 달라질 수 있습니다.
- ☐ 중도상환수수료 : 당초 대출일로부터 3년(기한연장 포함)까지 상환 기일이 도래하기 전에 대출금을 상환할 경우 고객이 부담하는 금액  
▶ 산식 : 중도상환원금 × 수수료율 × (잔존일수 ÷ 대출기간)  
※ 수수료율 : (    )%

(예시) 3년 만기 주택담보대출 1억원을 만기 1년전에 상환할 경우,

$$1\text{억원} \times 1.40\% \times (365 \div 1,095) = 466,666\text{원}$$

☞ 위 내용은 이해를 돕기 위해 산식을 통해 단순히 계산한 것으로, 대출약정 체결전에 미리 중도상환수수료 계산방법과 부담조건, 면제조건 등을 확인하시기 바랍니다.

- ☐ 기타수수료 : 항목 (    ) 금액 (    )원
- ☐ 근저당권설정비용
  - 등록면허세, 지방교육세, 등기신청수수료 및 법무사수수료
    - 설정등기를 하는 경우 : 은행이 부담
    - 감액등기 또는 말소등기를 하는 경우 : 고객이 부담
  - 국민주택채권매입비 : 설정금액의 10/1,000을 고객이 부담
  - 기타 비용으로서 부담주체가 분명하지 아니한 비용    원  
은 고객과 은행이 균분하여 부담합니다.

- ☐ 담보신탁수수료 : 담보신탁을 이용하여 부동산담보대출을 받을 경우 담보신탁수수료 및 신탁회사로의 등기이전 관련 비용은 은행이 부담합니다.

- ☐ 고객부담 인지세 :    원  
인지세법에 의해 대출약정 체결을 할 때 납부하는 세금으로 대출금액에 따라 세액이 차등 적용되며, 각 50%씩 고객과 은행이 부담합니다.

| 대출금액         | 인지세액 |
|--------------|------|
| 5천만원초과 1억원이하 | 7만원  |
| 1억원초과 10억원이하 | 15만원 |
| 10억원 초과      | 35만원 |

- ☐ 기타비용 : 항목 (    ) 금액 (    )원

- 채무자의 채무불이행으로 인해 발생하는 비용은 은행 여신거래기본약관 제4조에 의거하여 채무자가 부담하여야 합니다.
- 대출계약 철회권을 행사하는 경우 은행이 부담한 근저당권 설정비용과 인지세 등 제세공과금, 보증료 또는 보험료는 은행여신거래기본약관 제4조의2에 의거하여 채무자가 반환하여야 하며, 해당 대출과 관련하여 채무자가 부담한 수수료 등은 은행이 반환합니다.

## 5. 실질유료금리

- 대출이자와 대출취급을 할 때 은행이 고객에게 받는 수수료 등 비용을 합산하여 대출금리(연율) 형태로 표시한 것으로, 수수료 등 비용 중 법령에 의하여 고객이 부담하는 비용(인지세, 국민주택채권매입비), 중도상환수수료, 기타 실비성격의 일부 수수료는 실질이자를 산정대상에서 제외됩니다.
- 예상 실질유료금리 계산에 관한 내역
  - 적용 예정금리: 연 ( )%
  - 기타수수료: 항목 ( ) 금액( )원

## 6. 이자 납입방법

- 이자납입일을 정하여 일정주기(매월, 매3개월 등)마다 이자를 납입
- 통장자동대출 형식의 한도거래대출 : '매일의 잔액'에 대하여 하루 단위로 이자를 계산하여 매월 이자 납입일(은행이 정한 매월 결산일)에 대출금액에 합산
- '매일의 잔액'의 의미
  - = 마감잔액 + (하루 중 최고 대출잔액 - 개시잔액 또는 마감잔액중 큰 금액)
- 개시잔액과 마감잔액은 매일의 잔액을 산정하기 위해 은행이 정한 시작 및 마감 시간의 대출잔액을 말함
- 기타 이자납입방법은 대출거래약정서 참조

## 7. 연체이자율(지연배상금률)

- 연체이자율은 [대출이자율 + 연체가산이자율]로 적용합니다.
  - ☞ 연체가산이자율은 다음과 같이 적용합니다.
    - 연체가산이자율: 연 3%
- 연체이자율은 최고 연 15%로 합니다. 단, 대출이자율이 최고 연체이자율 이상인 경우 연체이자율은 대출이자율에 연 2%를 더한 율을 적용합니다.
- 상품에 따라 연체이자율이 일부 달라지는 경우가 있으므로 세부적인 사항은 대출거래약정서 등을 참고하시기 바랍니다.
- 연체이자(지연배상금)를 내셔야 하는 경우
  - 「납입하기로 약정한 날,에 납입하지 아니한 때
  - ☞ 이자를 납입하여야 할 날의 다음날부터 2개월까지는 내셔야 할 약정이자에 대해 연체이자에 적용되고, 2개월이 경과하면 기한이익상실로 인하여 대출원금에 연체이자를 곱한 연체이자를 내셔야 합니다.

(예시) 주택담보대출(원금 1억2천만원, 약정이자율 연 5%)의 월납이자(50만원)를 미납하여 연체가 발생하고, 연체발생 후 3개월 시점에 납부할 경우 연체이자

| 연체기간      | 계산방법                            | 연체이자     |
|-----------|---------------------------------|----------|
| 연체발생~1개월분 | 지체된 약정이자(50만원)×연8%(5%+3%)×1/12  | 3,333원   |
| 연체1~2개월분  | 지체된 약정이자(100만원)×연8%(5%+3%)×1/12 | 6,666원   |
| 연체 2~3개월분 | 원금(1억2천만원)×연8%(5%+3%)×1/12      | 800,000원 |
| 계         |                                 | 810,000원 |

\* 기한이익상실전 발생한 약정이자는 별도  
 ※ 위 내용은 이해를 돕기 위해 연체이자만을 월단위로 단순하게 계산한 예시입니다. 연체이자에 대출조건, 이자일수계산, 대출종류 등에 따라 달라질 수 있으며, 실제 납부금액은 연체이자에 약정이자를 포함하여 계산됩니다.

- 「원금을 상환하기로 약정한 날,에 상환하지 아니한 때
- ☞ 원금을 상환하여야 할 날의 다음날부터는 대출원금에 대한 연체이자를 내셔야 합니다.
- 「분할상환금(또는 분할상환 원리금)을 상환하기로 한 날,에 상환하지 아니한 때
- ☞ 분할상환금(또는 분할상환원리금)을 상환하여야 할 날의 다음날부터는 해당 분할상환금(또는 분할 상환원리금)에 대한 연체이자를, 3회이상 연속하여 지체한 때에는 기한이익상실로 인하여 대출원금잔액에 대한 연체이자를 내셔야 합니다.

(예시) 원금 1억2천만원(월 1백만원 분할상환), 약정이자율 연 5%인 주택담보대출의 분할상환금(1백만원) 및 이자(50만원)를 미납하여 연체가 발생하고, 연체발생 후 3개월 시점에 납부할 경우 연체이자

| 연체기간      | 계산방법                                     | 연체이자     |
|-----------|------------------------------------------|----------|
| 연체발생~1개월분 | 지체된 분할상환금 및 약정이자 (150만원)×연8%(5%+3%)×1/12 | 10,000원  |
| 연체1~2개월분  | 지체된 분할상환금 및 약정이자 (300만원)×연8%(5%+3%)×1/12 | 20,000원  |
| 연체2~3개월분  | 원금(1억2천만원)×연8%(5%+3%)×1/12               | 800,000원 |
| 계         |                                          | 830,000원 |

\* 분할상환금 및 기한이익상실전 발생한 약정이자는 별도  
 ※ 위 내용은 이해를 돕기 위해 연체이자만을 월단위로 단순하게 계산한 예시입니다. 연체이자에 대출조건, 이자일수계산, 대출종류 등에 따라 달라질 수 있으며, 실제 납부금액은 연체이자에 약정이자 및 원금상환액을 포함하여 계산됩니다.

- 기타 은행여신거래기본약관(가계용) 제7조에서 정한 대출기한전의 채무변제의 무 사유에 해당되어 기한의 이익이 상실된 때

- ☞ 기한의 이익이 상실 된 때에는 그 다음 날부터 대출원금에 대한 연체이자를 내셔야 합니다.
- 통장대출 형식의 한도거래대출이 대출한도금액 부족으로 이자의 일부라도 지급되지 않은 경우
- ☞ 이자를 납입하여야 할 때부터 계속하여 2개월간 지체 한때 또는 은행거래여신거래기본약관(가계용) 제7조에서 정한 대출기한 전의 채무변제 의무 사유에 해당되어 기한의 이익이 상실된 때에는, 그 다음날부터 일중 최고잔액에 대하여 연체이자율에 의한 연체이자를 내셔야 합니다.

이자납입 연체로 인하여 대출잔액에 연체이자율이 적용되었을 경우, 연체이자 전액을 납입하지 않고 일부 연체이자를 납입하는 경우에도 연체이자 전액을 납입하기 전까지 대출잔액에 연체이자율이 적용됨을 유의하시기 바랍니다.

## 8. 담보권 설정 및 권리변동

- 대출과 관련하여 담보물을 제공한 경우, 은행은 채권보전을 위해 제공받은 담보물에 담보권(저당권·질권 등)을 설정할 수 있습니다.
- 대출의 변제기가 도래하였거나 기한이익이 상실되었음에도 채무가 상환되지 않는 경우, 은행은 법정절차에 따라 담보물을 처분하여 채무의 변제에 충당할 수 있으며, 이 경우 담보제공자는 담보목적물에 대한 소유권을 상실하게 됩니다.

## 9. 유의사항

- 대출 계약시 신용점수의 변동 가능성
  - 대출 사실만으로 신용점수는 하락할 수 있습니다.
- 대출기한전에 채무를 상환해야 하는 경우(기한의 이익 상실 사유)

### ▶ 기한의 이익이란?

기한의 존재로 말미암아 당사자가 받는 이익을 말하며, 은행과의 대출거래에서 채무자인 고객은 당초 약정한 대출기한까지는 대출금을 상환하지 않아도 되므로 그 기간 동안 채무자인 고객이 가지는 이익을 기한의 이익이라 합니다.

### ▶ 기한의 이익이 상실되면?

- 모든 대출금(또는 해당 대출금)을 즉시 상환
- 연체이자 부담
- 일정기간 경과 후 신용관리정보 등록 등

- 채무자인 고객소유의 예금, 담보부동산에 법원이나 세무서 등으로부터의 (가) 압류명령 등이 있는 때 등(기본약관 제7조 제1항, 제2항에서 정한 사유)
  - ☞ 은행으로부터 별도 요구가 없더라도 모든 대출금(또는 해당 대출금)을 대출기한이 도래하기 전임에도 불구하고 곧 상환하셔야 합니다.
- 대출기한이 도래되었거나 기한이익이 상실된 대출을 하나라도 상환하지 아니한 때 등(기본약관 제7조 제3항, 제4항에서 정한 사유)
  - ☞ 은행의 서면요구에 의해 모든 대출금(또는 해당 대출금)을 대출기한이 도래하기 전임에도 불구하고 곧 상환하셔야 합니다.
- 대출계약 철회권
  - 계약서류 수령일, 계약 체결일, 대출금 수령일 중 나중에 발생한 날부터 14일(기간의 말일이 휴일인 경우 다음 영업일)까지 은행에 서면, 전화, 컴퓨터 통신으로 철회의사를 표시하고 원금, 이자 및 부대비용을 전액 반환한 경우 대출계약을 철회할 수 있습니다.
  - ☞ 대출계약 철회권을 행사한 경우에는 중도상환수수료가 면제되며 5영업일 이내에 해당 대출과 관련한 대출정보가 삭제됩니다.
  - ☞ 대출계약 철회권의 효력이 발생한 이후에는 이를 취소할 수 없습니다.
- 대출계약 철회권 남용 시 불이익
  - 동일 은행에 최근 1개월 내에 2회 이상 대출계약을 철회하는 경우 해당 은행으로부터 신규대출·대출한기 연장 거절, 대출한도 축소, 금리우대 제한 등 불이익이 발생할 수 있습니다.

## • 체크카드 연계 계좌 통장대출 형식의 한도거래대출 약정 관련 안내사항

- '체크카드'는 '신용카드'와 달리 신용공여기간이 부여되지 않고 결제 시 결제계좌에서 이용금액이 바로 출금처리 됩니다.
- 이에 따라, 통장대출 형식의 한도거래대출 계좌를 체크카드 결제계좌로 이용할 경우 예금 잔액이 부족하게 되면 통장대출 형식의 한도거래대출로 결제금액이 지급되고 대출 사용에 따른 이자가 발생되므로 이용에 유의하시기 바랍니다.

## • '연체정보 등' 등록

- 대출원금, 이자 등을 3개월 이상 연체한 경우에는 3개월이 되는 날을 등록사 유발생일로 하여 그 때로부터 7영업일 이내에 '연체정보 등'이 등록됩니다.
  - ☞ 「일반신용정보관리규약」 개정으로 '연체정보 등'등록 기준이 변경 될 수 있습니다.
  - ☞ '연체정보 등'이 등록되면, 금융거래제한 등 불이익을 받을 수 있습니다.

\* 통장자동대출 형식의 한도거래대출의 경우에는 한도초과일 다음날부터 3개월 후에 '연체정보 등'이 등록됩니다.

- '연체정보 등'이 등록된 후 연체금액을 상환하여 등록사유가 해제되는 경우에도 등록기간 및 금액에 따라 해제기록이 1년 동안 남아있을 수 있어 동 기록으로 인해 금융상의 불편이 초래될 수도 있음에 유의하시기 바랍니다.
- 채무변제충당순서 변경 신청
  - 기한의 이익이 상실된 대출에 대하여 원금부터 상환을 원하시는 경우 은행 영업점에 방문하여 채무변제충당순서 변경을 신청 하실 수 있습니다.
    - ☞ (변경 신청 전) 비용, 이자, 원금 순서로 상환
    - ☞ (변경 신청 후) 비용, 원금, 이자 순서로 상환

- ☞ 외부기관 위탁대출 및 기타 협약대출의 경우 채무변제충당순서 변경 신청 대상에서 제외됩니다.
- 다만, 채무변제충당순서 변경 이후 비용, 이자, 원금 순서로 재 변경을 원하시는 경우, 은행 영업점에 방문하여 변경 접수 및 미납된 이자 및 원금에 대해 전액 상환하셔야 합니다.
- 일정한 자격을 갖춘 고객을 대상으로 한 대출(공무원대출, 기타 협약대출 등)의 경우 같은 자격이 유지되는 경우에만 기한이 연장될 수 있습니다.
- 은행·채무자로부터의 상계
  - 상계란 채무자와 은행이 서로에 대해 금전 채무와 채권을 가지는 경우에, 일방적 의사표시로 서로의 채무와 채권을 같은 액수만큼 소멸시키는 것을 말합니다.
  - 은행은 대출 등 채무의 변제기가 도래하였거나 채무자가 기한의 이익을 상실한 경우, 채무자의 대출 등 그 채무와 채무자의 은행에 대한 예금 기타의 채권을 그 채권의 기한이 도래하지 않았어도 서면통지에 의하여 상계할 수 있습니다.
  - 채무자는 채무자의 기한도래 한 예금 기타의 채권과 은행에 대한 대출 등 채무를, 그 채무의 기한이 도래하지 않았어도 서면통지에 의하여 상계할 수 있습니다.
  - ☞ 이 경우 상계한 예금 등의 통장은 채무자가 그 거래용으로 신고한 도장을 찍거나 서명을 하여, 지체 없이 은행에 제출하여야 합니다.
  - ☞ 이 경우 대출계약 등 약정내용에 따라 채무자가 수수료(중도상환수수료 등)를 부담하여야 합니다.
- 채무조정요청권
  - 채무자는 실직, 폐업, 질병 등 불가피한 재무적 곤란 사유가 발생하여 정상적인 채무변제가 곤란한 경우, 은행이 정한 바에 따라 관련 증빙을 제출하고 채무조정을 신청할 수 있습니다.
  - 은행은 그 적정성 여부를 심사하여 채무조정 신청 대상이 아니거나, 상환능력 심사결과 채무조정이 어려운 경우에는 채무조정을 거절할 수 있으며, 심사결과에 대해 채무자에게 곧 통보합니다.
- 위법계약해지권
  - 은행이 「금융소비자 보호에 관한 법률」에서 정하는 적합성, 적정성 및 설명의무를 위반하였거나, 불공정거래행위 혹은 부당권유를 하여 대출계약을 체결한 경우, 법 위반사실을 안 날부터 1년 또는 계약서류 수령일·계약체결일·대출금 수령일로부터 5년 중 먼저 도달한 기간 이내에 서면, 전화, 컴퓨터 통신으로 해당 계약의 해지를 요구할 수 있습니다.
  - 은행은 해지를 요구받은 날부터 10일 이내에 고객에게 수락여부 및 그 사유를 고객에게 통지합니다.

## 10. 주택담보대출 관련 유의사항

- 상환방식별 원리금 상환 위험
  - 거치식대출의 거치기간 종료시 상환부담 : 거치기간이 종료되면 거치기간 연장이 어려울 수 있으며, 분할상환이 개시되어 이자와 함께 원금도 갚아나가야 하므로 상환부담이 증가할 수 있습니다.
  - 만기일시상환 대출 만기도래시 상환부담 : 만기일시상환 상품의 경우 대출만기 도래시 한꺼번에 원(원리금기준)을 상환해야 하며, 고객에 따라 만기연장이 되지 않을 수 있습니다.
  - 고객이 거치식 분할상환을 선택한 경우

| 상환방식     | 총원리금 부담 예상액 | 거치기간 종료 후 월 원리금 상환 예상액 |
|----------|-------------|------------------------|
| 거치식 분할상환 | 원           | 원                      |
| 즉시 분할상환* | 원           | 원                      |

\* 즉시 분할상환방식은 고객이 선택한 대출 만기를 가정

- 고객이 만기일시상환을 선택한 경우

| 상환방식     | 총원리금 부담 예상액 | 만기시 상환 예상액 |
|----------|-------------|------------|
| 만기일시상환   | 원           | 원          |
| 즉시 분할상환* | 원           | 원          |

\* 즉시 분할상환방식은 고객이 선택한 대출 만기 및 원리금 균등분할상환방식을 가정

- ※ 상기 정보는 거치식 분할상환(거치기간 1년 초과) 또는 만기일시상환 (통장대출 형식의 한도거래대출 포함) 주택담보대출 이용고객에게 제공되는 정보이며, 상환액은 이자를 변동 등에 따라 달라질 수 있습니다.

- 변동금리 대출의 이자부담 위험 증가
  - 지난 10년( )간 은행권 주택담보대출 최고 금리(한국은행 발표 월별 가중평균 금리, 신규취급액 기준)는 %이며, 변동금리 대출 또는 혼합형 대출 등 변동금리를 적용받는 대출의 경우 금리 상승시 월 원리금 상환액이 증가할 수 있습니다.
- 고정금리분할상환대출의 이자소득공제
  - 소득세법에서 정한 요건을 충족하면 장기주택저당차입금 이자상환액 소득공제를 받으실 수 있습니다.
  - 소득세법에서 정한 소득공제 대상자는 소득세법에서 정한 요건을 충족하여야 합니다.
  - 장기주택저당차입금 요건은 대출기간, 금리유형, 상환방식에 따라 소득공제 가능여부와 한도가 달리 적용됩니다.
  - 소득공제에 대한 내용은 소득세법 등 관련 법령을 참고하시거나 국세청에 확인하시기 바랍니다.
- 주택담보대출에 대한 리스크관리
  - 은행은 주택담보대출 취급시 관련 법령 등에서 정하는 바에 따라 LTV(담보인정비율), DTI(총부채상환비율), 기타 주택담보대출 취급에 따른 제한사항을 준수하여야 합니다.
  - 기존 주택 보유 세대의 경우, 법령 등에서 정한 투기지역, 투기과열지구, 조정대상지역 등 규제지역에서 주택구입을 목적으로 한 주택담보대출 등 일부 주택담보대출의 취급이 제한될 수 있습니다.
  - 다만, 고객이 기존에 보유중인 주택을 2년 이내에 처분하기로 하고 이 의무를 이행하지 않거나 이행사실을 입증하지 못하면 대출의 기한이익이 상실되고 향후 3년간 주택 관련 대출이 제한된다는 내용의 별도 약정을 체결하는 경우 등에 한해 예외적으로 주택담보대출을 취급할 수 있습니다.
  - ☞ 별도 약정을 체결하고 취급한 주택담보대출을 보유한 고객이 다른 은행에서 주택담보대출을 신규로 받아 해당 대출을 상환(대환)하고자 하는 경우, 대출을 신규로 취급하는 은행은 기존 주택담보대출 취급 금융회사에 별도 약정의 이행여부를 확인하여, 별도 약정이 이행되지 않은 경우에는 대출 취급을 거절할 수 있습니다.
  - ☞ 별도 약정을 체결하고 취급한 주택담보대출을 보유한 고객이 해당 주택담보대출을 만기 전에 상환하고자 하는 경우, 은행은 별도 약정의 이행여부를 확인하며, 별도 약정이 이행되지 않은 경우 향후 3년간 주택 관련 대출이 제한될 수 있습니다.
- LTV(담보인정비율) 및 DTI(총부채상환비율)
  - 주택담보대출의 LTV(담보인정비율)은 대출계좌별로 다음의 방식으로 산출합니다.
$$\frac{\text{주택담보대출금액} + \text{선순위채권} + \text{임차보증금 및 최우선변제 소액임차보증금}}{\text{담보가치}} \times 100$$
  - 은행의 신규 주택담보대출 취급시 적용되는 담보인정비율은 투기지역, 투기과열지구, 조정대상지역 등 해당 주택이 속한 지역과 차주의 특성에 따라 상이할 수 있습니다.
  - 주택담보대출의 DTI(총부채상환비율)은 다음의 방식으로 산출합니다.
$$\frac{\text{해당 및 기존주택담보대출의 연간원리금상환액} + \text{기타부채의 연간이자상환액}}{\text{연소득}} \times 100$$
  - 연소득은 최근의 근로소득원천징수영수증, 소득금액증명원 등 공공성이 강한 기관에서 발급한 제반 소득증빙자료를 이용하여 확인합니다.
  - ☞ 연소득은 '증빙소득'으로 산정하는 것이 원칙
  - 이를 위해 은행은 채무자의 최근 2년간 증빙소득을 확인한 후 최근 1개년 증빙소득으로 연소득을 산정합니다.
- 주택담보대출 추가약정 이행 안내
  - 「은행업감독규정」 등에 따라 유예기간 내에 기존 주택을 처분하거나 기존 주택담보대출을 상환하기로 하는 등의 추가약정을 맺고 취급된 대출의 경우에는, 유예기간 내에 추가약정을 이행하시고 그 증빙을 즉시 은행에 제출하셔야 합니다.
  - 추가약정 이행증빙이 이행기한까지 제출되지 않을 경우, 주택담보대출 기한의 이익이 상실됩니다.
- 이 설명서는 은행여신거래기본약관(가계용)의 이자·지연배상금 및 비용(약정 이자, 중도상환수수료, 대출 부대비용 등)에 대한 이해를 돕기 위하여 약정 전에 제공되는 자료로서, 상담일 이후 신청금액, 상환금액, 설정금액 등 변경에 의하여 일부 내용이 달라질 수 있습니다.

아래 해당되는 항목에 체크하고 자필로 기재하여 주시기 바랍니다.

|                                                                                                                                    |                          |                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 해당 여부                                                                                                                              | <input type="checkbox"/> | 본인은 주식회사 국민은행과 대출거래를 함에 있어 은행직원과 상담하여 위에서 설명한 내용을 포함하여 대출거래의 주요내용 및 고객 부담비용에 대하여 충분히 설명을 듣고 이해하였음을 확인합니다. |
|                                                                                                                                    | <input type="checkbox"/> | 본인은 65세 이상 고령층, 은퇴자, 주부 등 취약한 금융소비자로서 은행직원으로부터 금융소비자의 불이익 사항을 다른 정보보다 우선적으로 설명 들었으며, 그 내용을 이해하였음을 확인합니다.  |
|                                                                                                                                    | <input type="checkbox"/> | 본인은 은행직원으로부터 금리인하요구권, 대출계약철회권 등 관련 법령에 따라 은행이 설명하여야 하는 내용에 대하여 충분히 설명을 듣고 이해하였습니다.                        |
| 고객확인 : 20 . . . (서명/인)                                                                                                             |                          |                                                                                                           |
| 상담영업점 : . . .                                                                                                                      |                          | 담당직원 : (☎ )                                                                                               |
| 상품가입 후 불만(민원)이 있을 경우 소비자보호센터(02-2073-7900) 또는 인터넷 홈페이지(www.kbstar.com)에 문의할 수 있고, 분쟁이 발생한 경우에는 금융감독원(국번없이 1332) 등에 도움을 요청할 수 있습니다. |                          |                                                                                                           |